



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE**

PORTARIA Nº 08 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO:

O art. 332 da Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990;
A Lei Complementar nº 057, de 24 de outubro de 1996;
alínea h, do inciso I, art. 95 da Lei Complementar nº 145, de 10 de outubro de 2006;
O art. 97 a Lei Complementar nº 145, de 10 de outubro de 2006;
O Decreto nº 003, de 14 de janeiro de 2011;
A Portaria nº 0734, de 05 de abril de 2011;
A 3ª Reunião Extraordinária do COMDEMA, de 27 de julho de 2011;
A 5ª Reunião Ordinária do COMDEMA, de 03 de agosto de 2011;
O Memorando nº 002, de 09 de agosto de 2011, do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
a Lei Complementar Nº 243 de 10 de junho de 2014 (publicada no JOM nº 502, em 24/09/2014); e o Decreto 98 de 07 de outubro de 2014 (publicado no JOM nº 506, em 08/10/2014)

RESOLVE:

Art. 1º Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Municipal do Ambiente - **CMAM**, conforme anexo.

Art. 2º O Regimento Interno do Conselho Municipal do Ambiente passa a vigorar da data desta publicação.

Maricá, 11 de fevereiro de 2015

Guilherme Di Cesar da Mota e Silva
Mat. 7453
Secretário Adjunto de Meio Ambiente

ANEXO

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMAM

TÍTULO I - DA COMPETÊNCIA E DA ESTRUTURA

CAPÍTULO I - DA COMPETÊNCIA

Art. 1º Este Regimento tem por objetivo estabelecer as normas de organização interna e funcionamento do Conselho Municipal do Ambiente de Maricá - **CMAM** – criado pelo artigo 332 da Lei Orgânica do Município de Maricá, de 05 de abril de 1990, estruturado e organizado pela Lei Complementar Nº 243, de 10 de junho de 2014, e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 98, de 07 de outubro de 2014.

Art. 2º O Conselho Municipal do Ambiente de Maricá - **CMAM**, é um órgão colegiado, com caráter consultivo, deliberativo, normativo, administrativo e fiscalizador, de composição paritária, encarregado de assessorar, analisar, propor e formular medidas, emitir normas e diretrizes governamentais para o meio ambiente e recursos ambientais, e estabelecer padrões relacionados com a Política Municipal do Meio Ambiente, cuja a jurisdição, competência, atribuições e organização interna é definida na legislação aplicável.

Art. 3º Compete, ainda, ao **CMAM**:

- I** - opinar sobre as diretrizes gerais da política municipal do ambiente;
- II** - opinar, deliberar, normatizar e fiscalizar as ações, políticas, projetos e programas ambientais e desenvolvimentistas;
- III** - opinar sobre as diretrizes de educação ambiental na Rede Municipal de ensino e fora dela;
- IV** - fiscalizar os procedimentos de licenciamento ambiental e formular exigências suplementares julgadas necessárias;
- V** - fiscalizar a realização e a regularidade dos processos de Avaliação de Impacto Ambiental - AIA - e de Estudos de Impacto Ambiental - EIA - e de vizinhança para controle das obras atividades, explorações, ou instalações potencialmente poluidoras ou degradadoras do ambiente natural e cultural, bem como formular exigências suplementares julgadas necessárias;
- VI** - opinar sobre a paralisação ou embargo de obras e atividades em desconformidade com a lei ou com a licença concedida;
- VII** - deliberar, como instância de recurso, sobre a inconformidade das decisões da Secretaria responsável pela gestão do Ambiente no Município de Maricá, no tocante aos procedimentos de fiscalização ou multas aplicadas em face das infrações administrativas ambientais expedidas pela municipalidade;
- VIII** - opinar sobre o licenciamento de atividades, programas ou projetos mais complexos, na forma do regulamento;
- IX** - deliberar sobre a criação, implantação, alteração de nome e limites, recategorização e extinção de Unidades de Conservação municipais;
- X** - opinar sobre as diretrizes prioritárias ou emergenciais para aplicação dos recursos dos fundos ambientais;
- XI** - cadastrar entidades da Sociedade Civil aptas para propor projetos financiados pelos fundos ambientais municipais;
- XII** - Solicitar ao Poder Público a realização de audiências públicas, para prestar

esclarecimentos à população;

XIII - Realizar, no âmbito de sua competência, audiências públicas; e

XIV - Elaborar e reformar o seu próprio Regimento Interno, respeitado os “quoruns” previstos.

§ 1º Entende-se por caráter consultivo a atuação do **CMAM** restrita a opinião, não vinculante, sobre determinado assunto, enunciado por um questionamento ou uma pergunta simples, cuja resposta é negativa ou positiva.

§ 2º Entende-se por caráter deliberativo a atuação do **CMAM** restrita a decisão, vinculante, sobre os temas propostos pela Secretaria Municipal responsável pela gestão do Ambiente no Município de Maricá, na forma da regulamentação.

§ 3º Entende-se por caráter normativo a atuação do **CMAM** em dois momentos:

I - quando referenda norma cujo texto é proposto pela Secretaria Municipal Responsável pela Gestão do Ambiente no Município de Maricá;

II - quando edita Resoluções Deliberativas, em conformidade com o § 2º deste artigo.

§ 4º Entende-se por caráter fiscalizador aquele exercido pelo CMAM, quando imbuído de verificar a eficiência, eficácia e cumprimento de suas deliberações, na forma do regulamento.

CAPÍTULO II - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 4º Para o desempenho das suas atribuições legais, o Conselho funcionará com a seguinte estrutura organizacional:

I - órgãos administrativos; e

II - órgãos deliberativos.

Art. 5º São órgãos administrativos:

I - Presidência do **CMAM** será exercida pelo Secretário Adjunto do Meio Ambiente ou por representante da referida secretaria adjunta, por ele indicado e designado pelo Prefeito, conforme preceitua a legislação;

II - Secretaria Executiva, composta pelos funcionários públicos municipais, preferencialmente do Quadro Permanente, cedidos ao Conselho; e

III - Comissões Temáticas, compostas paritariamente, designados pelo Plenário, e destinadas ao assessoramento da Presidência administrativa e dos órgãos deliberativos.

Art. 6º São órgãos deliberativos:

I - O Plenário, composto pela totalidade dos membros do Conselho;

II - As Comissões Técnicas, composta paritariamente, serão designadas pelo Plenário do **CMAM**, para opinar sobre temas de natureza especial, e poderão ser acrescidas, em casos de saber técnico específico, de especialistas convidados ou contratados para assessorar e subsidiar a tomada de decisão pelos conselheiros;

III - Fórum da Sociedade Civil.

CAPÍTULO III - DO PRESIDENTE

Art. 7º São atribuições do Presidente, além das previstas em lei e em outros dispositivos deste Regimento:

- I** - dirigir os trabalhos do Conselho, convocar e presidir as sessões do Conselho;
- II** - homologar e fazer cumprir as decisões da Conselho;
- III** - representar o Conselho em todas as instâncias governamentais e perante a sociedade civil, assinar atas, ofícios e demais documentos a ele referentes;
- IV** - assinar os atos administrativos do Conselho expressos neste Regimento Interno;
- V** - assinar as deliberações do Conselho;
- VI** - cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno;
- VII** - designar relatores para assuntos específicos;
- VIII** - decidir casos de urgência ou inadiáveis, “ad referendum” do Plenário do Conselho;
- IX** - fazer publicar as decisões do Conselho, no portal da Prefeitura;
- X** - solicitar dos órgãos e entidades representadas no Conselho, todos os meios, subsídios e informações para o exercício das funções do Conselho e expedir pedidos de informações e consultas às autoridades municipais, estaduais e federais;
- XI** - cumprir e determinar o cumprimento das deliberações da Conselho;
- XII** - exercer o voto de qualidade;
- XIII** - solicitar às entidades integrantes do Conselho e ao Governo Municipal a cessão temporária de pessoal;
- XIV** - convidar pessoas ou entidades para participar das reuniões plenárias, com direito a voz, porém, sem direito a voto;

CAPÍTULO IV - DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 8º A Secretaria Executiva é a unidade de apoio administrativo da Presidência, do Plenário e das Comissões Técnicas, que contará com um Secretário Executivo e corpo administrativo composto pelos funcionários.

Art. 9º A Secretaria Executiva procederá ao encaminhamento e execução de todas as providências relativas às recomendações e decisões do Conselho, competindo-lhe as seguintes atribuições:

- I** - Expedir os atos convocatórios das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho e das Comissões Técnicas e Temáticas, bem como distribuir o calendário anual de reuniões ordinárias, por meio eletrônico;
- II** - Organizar as pautas das reuniões conforme indicação dos membros do Conselho e das Comissões, e aprovação da Presidência, encaminhando-as, com antecedência mínima de 08 (oito) dias da reunião respectiva, aos membros do Conselho ou das Comissões;
- III** - Registrar em livro próprio, de folhas soltas, devidamente rubricadas pelo Presidente, as deliberações, decisões e recomendações aprovadas pelo Conselho, bem como os pareceres e recomendações das Comissões, providenciando o número de cópias necessárias a atender a todos os membros do **CMAM**, podendo enviá-los por meio eletrônico;
- IV** - Elaborar as atas de todas as reuniões do Conselho;
- V** - Receber e encaminhar a seus destinatários todo o expediente recebido ou remetido a Secretaria;
- VI** - Coordenar, dirigir e orientar a execução dos serviços administrativos;
- VII** - Elaborar e submeter ao Conselho relatório das atividades do ano anterior, no 1º bimestre de cada ano;
- VIII** - Providenciar a publicação no site oficial do Poder Executivo Municipal dos relatórios

anuais do Conselho;

IX - Proceder o arquivamento das atas em livro próprio;

X - Receber e encaminhar ao Conselho a documentação relativa ao cadastro municipal das entidades com atividades ambientais;

XI - Providenciar a publicação em Diário Oficial, das Resoluções aprovadas, e no sítio oficial do Poder Executivo Municipal;

XII - Zelar pelo bom funcionamento do Plenário do Conselho, desenvolvimento dos trabalhos, e responsabilidade na posse e guarda de documentos recebidos ou gerados pelo Conselho; e

XIII - Elaborar, atualizar, e distribuir aos Conselheiros, a nominata ou listas das instituições e membros do **CMAM**, organizando por nomes das instituições e dos nomes dos representantes titulares e suplentes, os telefones para contatos, os endereços eletrônicos (e-mails), e a atividade principal desempenhada.

XIV - O Secretário Executivo, deverá estar presente à reunião na abertura dos trabalhos, caso contrário o Plenário do **CMAM** elegerá para exercer o cargo e a função, um dos membros presentes;

CAPÍTULO V - DO PLENÁRIO

Art. 10º O Conselho Municipal do Ambiente de Maricá - **CMAM**, é constituído por 10 (dez) membros Titulares distribuídos paritariamente entre os representantes do Poder Público (Executivo e Legislativo) e da Sociedade Civil, sendo:

I - 04 (quatro) membros do Poder Executivo, indicados pelo titular da respectiva pasta e nomeados pelo Prefeito, obedecendo a seguinte ordem:

- a) um da Secretaria Adjunta do Meio Ambiente;
- b) um da Secretaria Adjunta de Turismo;
- c) um da Secretaria Adjunta de Educação;
- d) um da Secretaria Adjunta de Saúde;

II - Os suplentes do Poder Público Municipal, indicados e nomeados conforme o previsto na alínea I deste Artigo, seguirão a ordem a seguir:

- a) um da Secretaria Adjunta do Meio Ambiente;
- b) um da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano;
- c) um da Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Públicos;
- d) um da Secretaria Adjunta de Defesa Civil de Maricá;

III - 01 (um) membro titular do Poder Legislativo e seu respectivo suplente, indicado pelo Presidente da Câmara Municipal de Maricá.

VI - 05 (cinco) membros representantes das instituições da Sociedade Civil, de organizações não governamentais, com atividades ambientais e ecológicas, atuante no município, permitida uma recondução para a gestão imediatamente subsequente.

V - Como critério de habilitação para preenchimento das vagas de que trata a alínea anterior, as entidades deverão comprovar mais de 1 (um) ano de funcionamento no Município de Maricá e apresentar os seguintes documentos, acompanhados do original para autenticação:

- a) cópia do Estatuto registrado em Cartório da Comarca de Maricá;
- b) cópia do CNPJ da entidade, pessoa jurídica;

- c) cópia da ata da reunião que elegeu a atual direção da entidade;
- d) ofício da entidade indicando o representante titular e seu suplente na Assembleia Eleitoral; e
- e) relatório de atividades desenvolvidas pela entidade.

Art. 11º Cada membro titular terá uma Primeira Suplência e uma Segunda Suplência.

§ 1º Os Membros Titulares e da Primeira Suplência dos representantes da Sociedade Civil serão eleitos em Assembleias de suas respectivas Instituições e seus nomes serão encaminhados, através de ofício, à Secretaria Municipal responsável pela gestão do Ambiente no Município de Maricá, juntamente com cópia da Ata da Assembleia na qual foram indicados.

§ 2º A segunda suplência, tanto da Sociedade Civil quanto do Poder Público, denominada Suplência Cidadã, conforme previsto na Lei Complementar 243 de 10 de junho de 2014, será exercida por qualquer cidadão maricaense presente na respectiva reunião, Ordinária ou Extraordinária, nas ausências do(s) membro(s) titular(es) e de seu(s) suplente(s).

§ 3º Quando houver maior número de interessados em ocupar a Suplência Cidadã do que vagas, conforme o previsto no § 2º deste artigo, a(s) vaga(s) será(ão) preenchida(s) por sorteio do(s) nome(s) dos interessados presentes.

§ 4º O cidadão maricaense voluntariado e/ou sorteado para exercer a Suplência Cidadã o fará exclusivamente para a reunião (Ordinária ou Extraordinária) para a qual foi designado;

Art. 12º A composição dos membros participantes da reunião (Ordinária ou Extraordinária) com direito a voto será na seguinte ordem de precedência: Titular, 1º Suplente, 2º Suplente.

Parágrafo único: Os Suplentes só terão direito a voto nas reuniões do Conselho nas faltas ou impedimentos dos membros efetivos.

Art. 13º A presidência do CMAM será exercida pelo membro indicado pela Secretaria Municipal responsável pela gestão do Ambiente no Município de Maricá.

§ 1º Na ausência do Presidente, ou no seu impedimento, em reuniões do CMAM, a Presidência será exercida por um dos membros, indicado pela maioria dos conselheiros presentes, exclusivamente neste ato.

§ 2º Em caso de empate de qualquer proposta discutida em reunião, caberá ao Presidente emitir o voto de qualidade elegendo, desta forma, a proposta vencedora.

Art. 14º Poderão participar das reuniões do Conselho, sem direito a voto, mas com direito a voz, qualquer cidadão(ã) e a convite do Plenário, técnicos, especialistas e representantes de órgãos públicos ou de entidades da sociedade civil, bem como pessoas relacionadas com as matérias em pauta, a fim de prestar esclarecimentos considerados necessários à deliberação do Conselho.

Art. 15º Os representantes das instituições da sociedade civil são reconhecidos como Conselheiros, designados como titulares e suplentes, e ficam obrigados ao comparecimento às reuniões, sendo desligados, no caso de falta a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) intercaladas, dentro de cada período anual do respectivo mandato da instituição. Informado do fato, o Presidente da instituição que representam, deverá encaminhar ao CMAM, por meio de ofício, a indicação de novos nomes em caso de

vacância para integrarem o Conselho.

Art. 16º Nenhum membro poderá fazer parte do **CMAM** em caso de anteriormente a sua posse ainda participar na composição de mais de dois outros Conselhos Municipais, bem como depois da posse nenhum Conselheiro poderá fazer parte como titular de mais de dois Conselhos Municipais.

§ 1º A fim de se coibir a prática do nepotismo tanto nos órgãos públicos quanto nas entidades que mantenham vínculo com o Poder Público, é vedado a participação de membros do Conselho que mantenham entre si laços familiares assim compreendidos o cônjuge, o (a) companheiro (a), o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

§ 2º É vedada a designação de ocupantes de cargos públicos eletivos nos âmbitos municipais, estadual ou federal, como representante da sociedade civil organizada.

§ 3º As vagas correspondentes às representações dos diversos setores não pertencem aos seus representantes como pessoas físicas, e tão somente pertencem às entidades públicas ou privadas representadas no Conselho que poderão substituí-lo, a seu critério a qualquer momento.

§ 4º Os representantes dos órgãos públicos municipais não são detentores de mandatos, condição esta exclusiva dos representantes das entidades da sociedade civil.

§ 5º Os representantes de entidades privadas devem renunciar à respectiva representação, no mínimo com 6 (seis) meses de antecedência em relação à data de pleitos eleitorais, caso venham a se candidatar a cargos públicos eletivos em qualquer âmbito.

§ 6º Os representantes dos órgãos municipais são reconhecidos como Conselheiros, designados como titulares e suplentes, e ficam obrigados ao comparecimento às reuniões, sendo desligados, no caso de falta a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) intercaladas, dentro de cada período anual do respectivo mandato. Informado do fato o Gestor da Secretaria ou órgão que representam, providenciará a imediata substituição dos mesmos, comunicando a Presidência do CMAM, através de ofício, a indicação de novos nomes, em caso de vacância, para integrarem o Conselho.

Art. 17º O Plenário é o órgão deliberativo superior do Conselho Municipal do Ambiente de Maricá - **CMAM** - configurado pela reunião ordinária ou extraordinária dos membros designados e só funcionará com a presença de, no mínimo, metade mais um de seus membros.

Art. 18º São atribuições do Presidente, nas quais se referem ao Plenário:

I - Presidir o Plenário;

II - Convocar os membros do Conselho e coordenar suas reuniões, atendendo à ordem dos trabalhos estabelecidos em pauta;

III - Promover a distribuição dos assuntos submetidos à discussão aos Relatores escolhidos pelo Plenário; submeter à votação as matérias constantes da ordem do dia, apurar votos;

IV - Exercer o voto de qualidade;

V - Submeter as atas das reuniões à apreciação do Plenário e subscrevê-las, juntamente com o Secretário da reunião;

VI - Convocar reuniões extraordinárias, na forma deste Regimento;

- VII** - Convocar as Comissões Técnicas e Temáticas sempre que necessário for;
- VIII** - Apresentar, ao final de cada ano o relatório das atividades do Conselho ao Prefeito Municipal e à Câmara Municipal de Maricá;
- IX** - Dirimir dúvidas relativas à interpretação deste Regimento, “ad referendum” do Plenário, que constituirão precedentes que obrigatoriamente constarão da ata e serão publicados como Resolução do **CMAM**;
- X** - Subscrever os expedientes relativos às indicações e proposições do Conselho, encaminhando-as aos destinatários que tiverem sido indicados;
- XI** - Requisitar as diligências solicitadas pelos Conselheiros.

Art. 19º São atribuições do Plenário:

Parágrafo único: Além do que estabelece o Art. 3º, suas alíneas e parágrafos, deste Regimento, também compete ao plenário do CMAM:

- I** - Aprovar o calendário das reuniões ordinárias para o período de cada gestão;
- II** - Estudar e relatar, por parecer, as matérias que lhe forem submetidas a exame, dentro dos prazos fixados;
- III** - Colocar em discussão e votação, dentro dos prazos fixados, os pareceres dos Conselheiros;
- IV** - Constituir Comissões Técnicas e Temáticas;
- V** - Convocar reuniões extraordinárias na forma da legislação e deste Regimento Interno;
- VI** - Incluir na Ordem do Dia qualquer matéria de caráter urgente ou relevante;
- VII** - Analisar o plano anual de trabalho e a proposta orçamentária do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, acompanhando-o e deliberando a respeito de sua execução, além de fiscalizar e elaborar diretrizes para aplicação dos recursos e atender ao preceituado na Lei Orgânica do Município;
- VIII** - manter intercâmbio com as entidades oficiais de idêntico objetivo;
- IX** - Aprovar, através de Resoluções, a edição de normas e padrões ambientais para o município.
- X** - Verificar o quorum sempre que solicitado por membro do Conselho;

Art. 20º O Plenário solicitará membros de apoio para reuniões ou para compor Comissões Técnicas sempre que julgar necessário.

§ 1º Os membros de apoio opinarão sobre os assuntos especializados que lhes forem submetidos, segundo as respectivas áreas de competência;

§ 2º Os membros de apoio serão indicados pelos órgãos públicos, por organizações não-governamentais, grupos comunitários e de entidades de notória especialização em assuntos de sua finalidade, cuja a convocação será decisão da maioria simples do Plenário e a indicação será livre escolha da instituição que representa e deverá ser comunicada ao Presidente do Conselho, mediante correspondência específica.

CAPÍTULO VI - DAS COMISSÕES TÉCNICAS

Art. 21º A constituição de Comissões Técnicas será proposta por qualquer Conselheiro e submetida à votação em plenário, sendo o quorum para deliberação, o de maioria simples.

§ 1º O Plenário do **CMAM** poderá criar Comissões Técnicas Permanentes e Temporárias.

§ 2º As Comissões Técnicas Permanentes – CTP - somente poderão ser substituídas após, no mínimo, de 01 (um) ano de sua criação, através de Resolução fundamentada, aprovada por maioria simples do Conselho.

§ 3º A proposta de constituição de Comissões Técnicas deverá estar embasada na exposição de suas finalidades, objetivos, prazo de duração quando temporárias, e suas atribuições;

§ 4º As Comissões Técnicas Temporárias – CTT - terão prazos de funcionamento fixados no ato de sua constituição, podendo ser renovados por quantas vezes se fizer necessário, por decisão da maioria simples do Plenário.

Art. 22º As Comissões Técnicas terão formação paritária, sendo 1 (um) obrigatoriamente membro Conselheiro, exercendo a Presidência.

§ 1º Os membros das Comissões Técnicas serão escolhidos por maioria simples do Plenário, só podendo haver substituição por nova deliberação do plenário.

§ 2º O Relator das Comissões Técnicas serão escolhidos em sua primeira reunião pelos membros que as compõem.

§ 3º As decisões das Comissões Técnicas serão tomadas por votação da maioria simples de seus membros.

Art. 23º São atribuições das Comissões Técnicas:

- I - Examinar e relatar ao Plenário assuntos de sua respectiva competência;
- II - Relatar e submeter à aprovação do Plenário assuntos a ele pertinentes;
- III - Convocar especialistas para assessoramento em assuntos de sua competência;
- IV - Propor ao Plenário a edição de Resoluções em matéria de sua competência.

TÍTULO II - DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

CAPÍTULO I - DAS REUNIÕES

Art. 24º Qualquer matéria a ser apreciada pelo Conselho deverá ser encaminhada pelos membros Conselheiros à Secretaria Executiva para o devido protocolo e entrega ao Presidente, que fará a apresentação e leitura da mesma no Plenário na primeira reunião subsequente.

Art. 25º O Conselho reunir-se-á em reuniões ordinárias e extraordinárias, sendo dado conhecimento prévio da ordem do dia aos Conselheiros.

§ 1º As reuniões ordinárias serão mensais e terão data, hora e local previamente definidos e as extraordinárias serão comunicadas com antecedência mínima de 08 (oito) dias.

§ 2º Nas reuniões ordinárias e extraordinárias será necessário o quorum de presença de, no mínimo, metade mais um da totalidade da composição, para sua instalação, e os trabalhos seguirão os seguintes procedimentos:

- I - Verificação da presença e existência de quorum para instalação do Plenário;
- II - Abertura da sessão;
- III - Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior;

- IV** - Informes, quando for o caso;
- V** - Leitura dos expedientes;
- VI** - Leitura da ordem do dia;
- VII** - Discussão e votação dos processos em pauta, obedecido cada quorum de votação, podendo qualquer Conselheiro, em caso de dúvida, solicitar a verificação;
- VIII** - Distribuição dos processos e temas, por designação dos Relatores, em sistema de rodízio;
- IX** - Elaboração da pauta da reunião seguinte; e
- X** - Assuntos gerais.

§ 3º Cada membro Conselheiro somente poderá usar da palavra para observação na ata para aprovação da mesma, pelo tempo definido na própria sessão, e sob condição de ter comparecido à reunião objeto da ata.

§ 4º Não estando presente na abertura dos trabalhos o Presidente do **CMAM**, assumirá a presidência da reunião o membro Conselheiro designado pelo Plenário.

§ 5º No caso do Presidente do **CMAM** comparecer à reunião após o início dos trabalhos, deverá aguardar a conclusão da parte já iniciada, devendo assumir a direção dando início ao próximo item dos trabalhos.

CAPÍTULO II - DA ORDEM DO DIA

Art. 26º A ordem do dia consistirá na discussão e votação das matérias em pauta, podendo ser adiada, por deliberação do Plenário, a discussão e votação de qualquer matéria, fixando o Presidente o prazo de adiamento ou fixar a nova data, sempre com aprovação do Plenário.

§ 1º Não havendo outro quorum previsto neste Regimento ou na legislação pertinente, as deliberações serão tomadas por maioria simples de votos dos Conselheiros presentes;

§ 2º As matérias de caráter urgente e relevante não constantes na ordem do dia poderão ser propostas no início da discussão da pauta, por qualquer membro Conselheiro, e o Plenário decidirá por maioria simples dos Conselheiros presentes:

- I** - pela inadmissibilidade da apreciação;
- II** - sobre o mérito da proposição; e
- III** - pela inclusão da matéria na pauta.

§ 3º O Presidente decidirá as questões de ordem e dirigirá as discussões e votações, podendo, a bem da celeridade dos trabalhos, limitar o tempo de intervenções facultadas a cada Conselheiro.

§ 4º O Presidente poderá determinar a inversão da ordem de discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, atendendo às solicitações de qualquer Conselheiro, desde que aprovada pelo Plenário por maioria simples dos presentes.

CAPÍTULO III - DAS ATAS

Art. 27º Cada ata será lavrada pela(o) Secretária(o) ainda que não haja reunião por falta de quorum, relacionando sempre os nomes dos Conselheiros presentes e ausentes.

Art. 28º Nas Atas constarão:

- I** - Data, local e hora da abertura e realização da reunião, nome dos Conselheiros presentes e ausentes e as justificativas que forem apresentadas pelos ausentes;
- II** - Ordem do dia;
- III** - Sumário dos expedientes, relação das matérias lidas, registros das proposições apresentadas e das comunicações transmitidas;
- IV** - Resumo das matérias incluídas na ordem do dia, com a indicação dos Conselheiros que participaram dos debates e transcrições dos trechos expressamente solicitados para registro em ata; e
- V** - O voto nominal, a declaração de voto, se for requerida, e as deliberações do plenário.

TÍTULO III - DOS INSTRUMENTOS

CAPÍTULO I - DOS PROCESSOS

Art. 29º Para cada processo formado, o Conselho designará um Relator e um Revisor.

§ 1º Ao serem designados o Relator e o Revisor, os mesmos poderão dar-se como impedidos ou por suspeitos, por relevante motivo acolhido pelo Plenário.

§ 2º Admitido o impedimento ou suspeição do Relator ou do Revisor, caberá ao Presidente uma nova designação não podendo aquele Conselheiro anteriormente designado discutir ou tomar parte da votação da matéria em que se der a suspeição ou o impedimento.

§ 3º O Conselheiro Relator do processo apresentará seu parecer em reunião ordinária imediatamente após a do recebimento do processo, devendo apresentar justificativa sempre que seja levado a protelar a apresentação do relatório.

§ 4º Caso o Relator falte à reunião em que deveria apresentar seu parecer, deverá haver convocação de seu suplente para proceder o relato ou enviar o processo relatado ao Presidente do Conselho.

§ 5º O Conselheiro que, de posse de um processo, passar mais de duas sessões sem relatar, sem apresentar justificativa, terá seu desligamento comunicado à entidade que representa, sendo solicitada nova indicação.

§ 6º Qualquer Relator poderá solicitar diligência, independentemente de aprovação em sessão.

§ 7º O processo em diligência não poderá constar da ordem do dia da reunião.

§ 8º Sempre que um Conselheiro for designado Relator, a designação do Revisor deverá recair sobre outro Conselheiro que represente a outra parte da formação do Conselho que mantenha a paridade.

§ 9º O Conselheiro Revisor terá o prazo de 3 (três) dias, a contar do recebimento dos autos, para emitir sua opinião e devolver às mãos do Conselheiro Relator.

Art. 30º Em reunião, anunciada a apresentação de um processo pelo Presidente, fará o relator a exposição da matéria e de seu respectivo parecer, passando-se depois à discussão pelo Plenário.

Parágrafo Único: No curso da discussão é facultado a qualquer dos Conselheiros presentes solicitar esclarecimentos ao Relator e apresentar sugestões.

CAPÍTULO II - DAS RESOLUÇÕES

Art. 31º As Resoluções do **CMAM** conterão matérias constituídas por normas e padrões ambientais, aprovações, moções, emendas, precedentes regimentais, indicações ou estudos e pesquisas, e deverão ser publicadas e divulgadas no sítio Oficial do Município, e em geral pela internet.

Art. 32º Para efeito deste Regimento, considera-se:

I - Norma – a regra legal regulamentar que estabelece formas e meios para a aplicação da legislação ambiental do município;

II - Padrão – a quantidade dos níveis permitidos para o lançamento de resíduos sólidos, gasosos e sonoros no meio ambiente do município;

III - Parecer – o opinamento técnico preparado por Comissão Técnica do Conselho ou Relator designado;

IV - Moção – a proposição sugerida para manifestação do Conselho a respeito de determinado assunto, apelando, apoiando, congratulando ou protestando, cujo texto deverá ser aprovado pelo Plenário;

V - Emenda – a proposição apresentada como acessório de outra;

VI - Indicação – a proposição em que o Conselheiro sugere a manifestação do Plenário sobre determinado assunto, visando a elaboração de atos de iniciativa do Conselho;

VII - Estudos e pesquisas – trabalhos mais aprofundados, objetivando a elaboração de pareceres do Conselho.

VIII - Precedentes Regimentais - Os casos não previstos neste Regimento Interno serão decididos pelo Plenário, passando as respectivas soluções a constituir Precedentes Regimentais, que orientarão a solução de casos análogos.

Art. 33º Os Precedentes Regimentais serão condensados para leitura a ser feita pelo Presidente até o término da Sessão Ordinária seguinte.

§ 1º Os Precedentes Regimentais deverão conter:

I - número que assumem na respectiva Sessão Plenária;

II - indicação do dispositivo regimental a que se referem;

III - número e data da Sessão em que foram estabelecidos; e

IV - assinatura do Presidente.

§ 2º À proporção que forem fixados, os Precedentes Regimentais serão publicados de forma destacada, em seção própria, no Diário ou Jornal Oficial Eletrônico no sítio da Prefeitura Municipal, com o número respectivo e os demais dados referidos no § 1º.

§ 3º Ao final de cada reunião, o Presidente fará, através de ato, a consolidação de todos os Precedentes Regimentais firmados, publicando-os em avulso, para distribuição aos Conselheiros.

CAPÍTULO III - DA VOTAÇÃO

Art. 34º - A votação será nominal sempre que solicitado por Conselheiro.

§ 1º Se algum Conselheiro tiver dúvidas sobre o resultado da votação poderá requerer, uma única vez, verificação da mesma, independentemente da aprovação do Plenário.

§ 2º O requerimento de que trata o parágrafo anterior somente será admitido se formulado logo após conhecido o resultado da votação e antes de passar a outro assunto.

§ 3º Os processos encaminhados à votação pelo Conselheiro Relator serão acompanhados incontinenti pelo seu voto e seguidos dos votos dos demais Conselheiros.

Art. 35º O Conselheiro poderá abster-se de votar quando se julgar impedido, devendo a abstenção constar em Ata.

Art. 36º No curso da votação, só será admitido o uso da palavra para declaração de voto, encaminhamento da votação ou questões de ordem.

Art. 37º Nenhum membro do Conselho presente à reunião poderá eximir-se de votar, ressalvando-se o disposto no § 3º, do Art. 25 e § 2º do Art. 29 deste Regimento.

Art. 38º As Resoluções aprovadas pelo Plenário serão imediatamente encaminhadas pelo Presidente, para publicação no Diário Oficial e ao Prefeito Municipal para conhecimento.

Art. 39º Toda dúvida a respeito da interpretação e aplicação deste Regimento ou relacionada com a discussão de matérias, será considerada questão de ordem.

TÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40º O presente Regimento poderá ser parcial ou totalmente alterado por votos da maioria absoluta dos Conselheiros do **CMAM**, exigindo-se o quorum de presença de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros na sessão extraordinária convocada exclusivamente para este fim.

Parágrafo Único: A proposta de alteração deverá ser distribuída aos Conselheiros para exame e sugestão de emendas, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da reunião em que será submetida a apreciação.

Art. 41º Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário, que fixará precedentes regimentais, que serão incorporados ao Regimento desde que não o contrariem.

Plenário do **CMAM** em 20 de janeiro de 2015.

Valdir Vieira Almada
Presidente